

6. 국유재산 대부 관리 부적정

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제27조(점유 및 사용 현황 조사)에 따르면 대부재산은 현황조사를 실시하여야 하며 조사 결과 점유나 현황의 변경이 있는 경우⁶⁾에는 지체 없이 대부받은 자로 하여금 원상회복을 촉구하고 원상회복이 되지 않을 경우에는 대부계약이 해지될 수 있음을 최고한 후 대부 계약을 해지하도록 되어 있음
 - 따라서, 대부 중인 국유재산에 대한 실태조사를 하여 대부계약 목적과 실제 사용현황이 다른 것이 확인되는 경우에는 대부 받은 자에게 원상회복하도록 촉구하고 원상회복이 이루어지지 않으면 대부계약 해지 예정 사실을 최고한 후 대부계약을 해지하여야 함
- 그런데, 서울동부지역본부에서 대부 중인 국유재산 42건에 대하여 대부계약 목적과 실제 사용현황이 상이한지 여부를 표본으로 점검한 결과
 - ‘서울특별시 ◆◆구 ●●동 △△△-△△△△(대, △△㎡)’소재 국유재산은 주택부지로 대부 중(계약기간 : 2014. 1. 1. ~ 2018. 12. 31, 연간 대부료 : 2,733,120원)이었으나 2017. 10. 26. 실태조사⁷⁾ 결과 상가부지로 이용 중임을 확인하였는데도 원상회복을 촉구하고 대부계약을 해지 하지 않는 등

6) 국유재산 대부계약서 제7조(대부받는 자의 행위 제한) 및 제8조(대부계약의 해약)에 따르면 피대부자는 사용목적의 변경을 하지 못하며 위 조항을 위반하는 경우 대부계약을 해지 할 수 있음

7) 2017. 10. 26. 실시한 재산실태조사서의 이용현황에 ‘주택부지로 대부계약 체결하였으나 현황은 상가(수퍼마켓)부지임’라고 기재

- [표 5]와 같이 총 13필지의 국유재산을 대부받은 8명이 대부계약 내용과 다르게 사용 중인데도 원상회복 촉구 및 대부계약 해지를 위한 조치를 취하지 않은 사실이 있음

[표 5] 대부내용과 실제 사용현황이 상이한 재산 현황

(단위 : m², 천 원)

순번	소재지	지목	면적	실태조사내용		대부계약서		
				조사일자	점유현황	피대부자	목 적	대부료

“ 기재 생략 ”

【조치할 사항】

- ◇ 서울동부지역본부장은 국유재산 대부계약 내용과 실제 사용현황이 상이한 13필지(피대부자 8명)의 국유재산에 대하여 원상회복을 촉구하고 원상회복 미조치 시 대부계약을 해지하는 등 적절한 조치를 하시기 바람. (시정)